

통 보

제 목 지체상금 발생시 후속조치 미흡

관 계 부 서 ■■■지사

내 용

■■■지사는 '16.7월 '000 출하펌프 구매계약'을 체결하였다. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하면 계약담당자는 계약상대자로 하여금 계약 이행의 보증(보증금 납부, 보증서 제출 등)을 하게 하며, 계약상대자가 정당한 사유 없이 계약상의 의무를 기한내에 이행하지 못한 경우는 지체상금을 부과토록 하고 있다.

또한, 「계약예규」에 의거 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

‘■■■지사 프로판 출하펌프 구매’ 계약 건의 계약상대자는 계약이행 보증증권과 선금 지급시 선금보증증권을 제출하였으며, 납품이 지연(205일)¹⁾되어 지체상금 00백만원을 부과 받았다

하지만, 지체상금이 계약이행 보증금액을 초과하는 시점에 계속 계약유지에 대한 구체적인 검토가 없었으며 그에 따른 선금 및 계약이행 채권에 대한 효력 확보조치(보험기간 연장, 계약이행 보험금액은 지체상금이상으로 증액)가 없었다.

1) 지체사유 : 계약상대자 사정으로 자체수급이 어려워 출하펌프 제작 지연됨

조치할 사항

■ 〰지사장은 지체상금 발생시 계속 계약유지에 대한 검토, 계약이행/선금 채권 효력확보 등 관련조치를 철저히 할 것이 요구되며, 재발방지를 위하여 관련자들에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)